Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

番号: 第 02/2021JCCI-JCCH 号
2021 年 3 月 30 日

ベトナム労働・傷病兵・社会省　御中
国会・社会問題委員会　御中
ベトナム首相府　御中
行政手続き改革評議会　御中
ベトナム商工会議所　御中

ベトナム日本商工会議所
会頭　須　藤　一　徳
ホーチミン日本商工会議所
会頭　岡　田　英　之

労働法政令 152 号改正についての要望

平素は当商工会議所の活動に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
2021 年 2 月 15 日より施行された改正労働法政令 No. 152/2020/ND-CP につきまして、施行後、日本企業における労働許可書の取得・更新に多大な影響を及ぼしている問題点について、以下の通り要望いたします。ベトナムにおける製造業の更なる発展のためにも、是非反映をお願いいたします。

主な要望事項

1) 政令 152 第 3 条第 3 項によると、外国人労働者に専門家職位にて労働許可証を発給する条件として、「大学卒以上、または同等の学歴を持ち、ベトナムで勤務予定の業務が専攻と合致し、その分野において 3 年以上の勤務経歴を持つ者、あるいはベトナムで勤務予定の職位に適合する 5 年以上の勤務経歴および資格認定証を持つ者」と定められていますが、ポテンシャルを重視した新卒一括採用と長期雇用、社内育成を前提とした日本企業の雇用慣行においては、社内で配置転換を繰り返しながら職務経験を積み、キャリアを形成していくことが一般的であります。そのため、日本企業においては、大学の専攻と職務における専門性は必ずしも一致しないことが多く、また、大学の専攻と職務における専門性が一致している者がそうではない者と比較して専門スキルや職務遂行能力が高いとは限らないのが実情です。また、弁護士、会計士、教員、医師等の専門性の極めて高い特殊な業務に従事する労働者を除いて、日本では一般的な企業勤務者が従事する業務についての公的な資格証明書は存在せず、企業勤務者に公的な資格証明書を求めることは不適当であると考えます。さらに、WTO コミットメントにおいて、「専門家の該当性にあたっては、「その人の商業、又は専門知識を要する仕事関係の技能、専門の保有を考慮しなければならない」とされており、大学の専攻との合致は必要とされていません。この定義から逸脱した要求は、WTO コミットメント違反となります。以上から、政令改正後の専門家の労働許可証発給条件を継続した場合、日本企業は優秀な人材をベトナムに出向させることが困難となり、ひいてはベトナム社会・経済発展に貢献しうる人材の輩出機会を損なう恐れがあることを危惧しております。専門家職位への労働許可証の発給条件について、企業内での職務経験を重視した従来の発給基準に戻すことをお願い申し上げます。

2) また、日本では大学の専攻・および学位を証明する書類として、学位の記載された「卒業証明書」を用いることが一般的ですが、学位の証明として「卒業証明書」は不適当として、受領を労働局に拒否されるケースが発生しております。大学が正式に発行し学位が記載された「卒業証明書」は学位所得の証明として公的に認められた書類であることを認知いただき、学位を確認する書類として認定いただきたくお願い申し上げます。

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

3) 法改正以降、既にベトナムで勤務している専門家の労働許可書の更新にあたりまして、ハノイ労働局は最近それまでの方針を変更し、更新ではなく新規申請の適用を求めております。そのため、申請にあたりましては、新規取得時に必要とされる書類全てを再度提出することを求められております。しかし、コロナ禍により、日本との行き来を自由に行えない昨今の状況において、書類の新規作成や日本からの書類の取り寄せ、翻訳、公証等の作業を再度行うことは、各企業担当者のみならず専門家本人および関係者の多大な時間と手間が必要となります。また、突然の方針変更により準備が間に合わず、期限前に労働許可書やビザの取得が間に合わなくなってしまう事態も発生しています。既存の専門家につきましては、従来同様の更新手続きを認めていただくとともに、手続きが間に合わなかった場合にも状況に鑑み行政罰等を適用しないよう配慮いただきたくお願い申し上げます。

最後に、JCCI および JCCH はベトナム社会・経済発展と、日系企業の発展の架け橋となるべく、今後とも努力してまいります。今後もJCCIとJCCHは、在ベトナム日系企業の代表として、会員企業の意見を集約し、ベトナム発展に向けた真の提案活動をしてまいりますので、ご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

（写）

計画投資省・外国投資庁
ベトナム首相府国際関係局
ベトナム外務省北東アジア局
在ベトナム日本国大使館
ダナン日本商工会議所

ベトナム日本商工会議所　会頭

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

須藤一徳

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM